

Dispense di Doping - prevenzione e controllo

A.A. 2025/2026

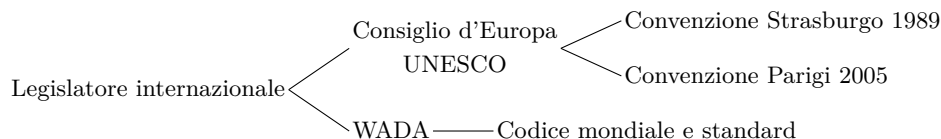
Indice

1	Le fonti del diritto internazionale in materia di doping	1
1.1	Il quadro normativo internazionale	1
1.2	La Convenzione di Strasburgo	1
1.3	La Convenzione UNESCO	1
1.4	Il Codice WADA	2
1.5	Gli standard internazionali	2

1 Le fonti del diritto internazionale in materia di doping

1.1 Il quadro normativo internazionale

Il **legislatore internazionale** in materia di antidoping si articola su due linee, che producono fonti distinte.



In *ambito internazionale* la materia dell'antidoping è disciplinata da:

1. **Convenzione contro il doping di Strasburgo**: adottata il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 29 novembre 1995, n. 522;
2. **Convenzione internazionale contro il doping UNESCO**: adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 e ratificata in Italia con la legge 26 novembre 2007, n. 230;
3. **Codice WADA** (*World Anti-Doping Agency*): emanato nel 2004, aggiornato nel 2009 e nel 2015;
4. **Standard internazionali WADA**.

1.2 La Convenzione di Strasburgo

Convenzione contro il doping di Strasburgo: adottata il 16 novembre 1989 e ratificata in Italia con la legge 29 novembre 1995, n. 522. Persegue due obiettivi:

- **coordinamento interno**, tra istituzioni pubbliche e sportive;
- **cooperazione internazionale**.

1.3 La Convenzione UNESCO

Convenzione internazionale contro il doping UNESCO: adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 e ratificata in Italia con la legge 26 novembre 2007, n. 230; sottoscritta da 191 paesi partecipanti alla Conferenza Generale di Parigi.

Contenuti principali

- misure più incisive rispetto alla Convenzione di Strasburgo;
- riconoscimento della **leadership della WADA**;
- lista WADA e procedure di **Esenzioni a Fini Terapeutici** allegate;
- **Codice WADA** come appendice alla Convenzione stessa;
- adozione mondiale del Codice WADA.

Ripartizione delle responsabilità

- la **comunità sportiva** è impegnata nei regolamenti, nei controlli antidoping, nonché nelle sanzioni e nelle misure disciplinari;

- i **governi** sono i maggiori responsabili delle misure legislative (in materia di tutela sanitaria), delle misure finanziarie e dei laboratori (compreso il campo della ricerca); coordinano inoltre le politiche e l'operato dei servizi e degli organismi pubblici impegnati nella lotta antidoping, e incoraggiano le organizzazioni sportive ad elaborare e applicare le misure appropriate di loro competenza;
- comunità sportiva e governi si ripartiscono la responsabilità delle **misure educative** e dei **programmi di informazione**.

1.4 Il Codice WADA

Codice WADA: insieme delle norme applicate a livello internazionale che regola la materia del doping e dell'antidoping.

- armonizza le politiche, le norme e i regolamenti antidoping dei singoli paesi e chiarisce le responsabilità dei firmatari;
- obbliga all'accettazione della **Lista delle sostanze e metodi proibiti**.

Punti salienti

- definizione di doping **più restrittiva e più precisa**;
- lista di sostanze;
- puntualizzazione per i controlli:
 - ordinari, senza preavviso, in e fuori competizione;
 - elenco mirato di atleti da sottoporre a controlli mirati (**TDP**);
- utilizzo di **standard internazionali** uguali:
 - per tutti i laboratori;
 - per le sostanze soggette a restrizione;
 - per le modalità di controllo.

Soggetti tenuti al rispetto del Codice

Le regole e i principi dell'antidoping devono essere seguiti da:

- **Comitati Olimpici Nazionali**;
- **Federazioni Sportive Internazionali**;
- **Organismi di controllo nazionali (NADO)**.

1.5 Gli standard internazionali

Il Codice WADA rimanda a sei standard internazionali, ciascuno dedicato a un ambito specifico:

- **Lista delle sostanze e metodi proibiti** (*The Prohibited List*);
- **Controlli ed investigazioni** (*International Standard for Testing and Investigations*);
- **Esenzioni ai fini terapeutici** (*International Standard for TUE*);
- **Laboratori** (*International Standard for Laboratory*);
- **Privacy** (*International Standard for Protection of Privacy and Personal Information*);
- **Compliance** (*International Standard For Code Compliance By Signatories*).